

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1047/2533

นางบุญมา ราชติกา กับพวก

โจทก์

นายประจักษ์ ลาบุล

จำเลย

นายประจักษ์ ลาบุล จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่าจำเลยฎีกาคดีมีทางชนะโปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ เฉพาะทนายโจทก์ที่ 3 ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 82 แผ่นที่ 2) ส่วนโจทก์ที่ 1 และที่ 2 ไม่ปรากฏหลักฐานว่าได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า โจทก์มีสิทธิครอบครองที่พิพาท ให้จำเลยและบริวารออกจากที่พิพาท ห้ามเกี่ยวข้องอีกต่อไป

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 69,70)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ โดยห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท (อันดับ 54)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา โดยมีเงื่อนไขว่า ห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท หากปฏิบัติผิดเงื่อนไขเมื่อใดก็ไม่อนุญาตและให้โจทก์บังคับคดีได้ทันที

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา โดยมีเงื่อนไขว่า ห้ามจำเลยทำ
นิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท หากปฏิบัติผิดเงื่อนไขเมื่อใดก็ไม่อนุญาตและให้
โจทก์บังคับคดีได้ทันที

(มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>